

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5828/2540

บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัท คา วา ซากิ กิเซน ไคซา จำกัด

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 8, มาตรา 608, มาตรา 618

ขณะที่บริษัท ค. ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้รับขนส่งสินค้าพิพาททางทะเล พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ยังไม่มีผลใช้บังคับและไม่มีบทบัญญัติให้มีผลย้อนหลังนำไปปรับใช้กับสัญญารับขนของทางทะเลที่ทำกันขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับ ประกอบกับสัญญารับขนของทางทะเลซึ่งทำกันขึ้นนั้นคู่สัญญามีเจตนาให้ผูกพันกันตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำสัญญากัน ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะรับขนในหมวดรับขนของอันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้นั้น จึงชอบแล้ว จำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับขนส่งทางทะเล และเป็นบริษัทสาขาหรือเครือเดียวกันกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับขนส่งสินค้าพิพาทที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ ได้ดำเนินการนำเรือไปเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพโดยได้รับบำเหน็จค่าจ้าง ทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการติดต่อทำพิธีการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กองตรวจคนเข้าเมืองการทำเรือแห่งประเทศไทย เพื่อนำเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าเรือเมื่อเรือดังกล่าวเดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพจำเลยที่ 2 ก็เป็นผู้แจ้งการมาถึงของเรือดังกล่าวให้

ผู้ซื้อสินค้าทราบทั้งยังเป็นผู้ออกไปปล่อยสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าพินาทนำไปรับสินค้าจากเรือขนส่ง นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังเป็นผู้ดำเนินการขนถ่ายสินค้าพินาทจากเรือ ป. ลงเรือลำเลียงหรือเรือฉลอม และจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการนำเรือขนถ่ายสินค้าด้วย การดำเนินการต่าง ๆ ของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการดำเนินการขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้ซื้อ ย่อมถือได้ว่าเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเล โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 และ 618 โดยจำเลยที่ 2 หากจำเป็นต้องเป็นผู้ออกไปตราส่งหรือเป็นเจ้าของเรือ ป. ไม่ ขณะที่เรือ ป. เดินทางอยู่ในทะเลได้เผชิญกับพายุอย่างรุนแรงเรือโยกคลอน น้ำซัดเข้าเรือเป็นเหตุให้สินค้าพินาทได้รับความเสียหาย โดยไม่ได้ความว่าพายุรุนแรงขนาดไหน ความเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ เพราะ เหตุใด และผู้ควบคุมเรือซึ่งต้องประสบเหตุเช่นนั้นได้จัดการ ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะ และภาวะเช่นนั้นหรือไม่อย่างไร จึงรับฟังไม่ได้ว่าความเสียหาย ของสินค้าพินาทเกิดจากเหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน 206,278.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 198,018.60 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน 206,278.41 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 198,018.60

บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ต้องนำพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาวินิจฉัยปรับกับคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2534 บริษัทคาวาโซคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้รับขนส่งสินค้าพิพาททางทะเลนั้น พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ยังไม่มีผลใช้บังคับเพราะใช้บังคับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นไป และไม่มีบทบัญญัติให้มีผลย้อนหลังนำไปปรับใช้กับสัญญารับขนของทางทะเลที่ทำกันขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ประกอบกับสัญญารับขนของทางทะเลซึ่งทำกันขึ้นก่อนดังกล่าว คู่สัญญาย่อมมีเจตนาให้ผูกพันกันตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะทำสัญญากัน ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่นำพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาวินิจฉัยปรับกับคดีนี้ แต่นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะรับขนในหมวดรับขนของอันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับใช้นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมขนส่งกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เป็นเพียงตัวแทนของผู้ขนส่งเท่านั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับขนส่งทางทะเลและเป็นบริษัทสาขาหรือเครือเดียวกันกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับขนสินค้าพิพาทที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ

ได้ดำเนินการนำเรือปรีนเซสเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพโดยได้รับบำเหน็จค่าจ้าง ทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการติดต่อทำพิธีการต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กองตรวจคนเข้าเมือง การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อนำเรือดังกล่าวเข้าเทียบท่าเรือ เมื่อเรือดังกล่าวเดินทางมาถึงท่าเรือกรุงเทพก็เป็นผู้แจ้งการมาถึงของเรือดังกล่าวให้ผู้ซื้อสินค้าทราบ ทั้งยังเป็นผู้ออกไปปล่อยสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าพิพาหนนำไปรับสินค้าจากเรือขนส่ง นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังเป็นผู้ดำเนินการขนถ่ายสินค้าพิพาหนจากเรือปรีนเซสลงเรือลำเลียงหรือเรือฉลอม ซึ่งนายสมศักดิ์หวังวานิช นายฉลาด พิทักษ์บุรี และนายวิวัฒน์ สุวัชรชัยพยานทั้งสามของจำเลยทั้งสองเบิกความเชื่อสมข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการขนถ่ายสินค้าพิพาหนจากเรือปรีนเซสลงเรือลำเลียงและต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการนำเรือขนถ่ายสินค้าด้วย การดำเนินการต่าง ๆ ของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการดำเนินการขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือผู้ซื้อ ย่อมถือได้ว่าเป็นการขนส่งหลายทอดตามวิธีการขนส่งทางทะเล โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608 และ 618 ทั้งนี้จำเลยที่ 2 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ออกไปตราส่งหรือเป็นเจ้าของเรือปรีนเซสดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมขนส่งกับจำเลยที่ 1

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่าความเสียหายของสินค้าพิพาหนเกิดจากเหตุสุดวิสัยนั้น ได้ความเพียงว่า ขณะเรือปรีนเซสเดินทางอยู่ในทะเลได้เผชิญกับพายุอย่างรุนแรง เรือโยกคลอน น้ำซัดเข้าเรือเป็นเหตุให้สินค้าพิพาหนได้รับความเสียหาย โดยไม่ได้ความว่าพายุรุนแรงขนาดไหนความเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้เพราะเหตุใดและผู้ควบคุมเรือซึ่งต้องประสบเหตุเช่นนั้นได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นหรือไม่อย่างไร ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า ความเสียหายของสินค้าพิพาหนเกิดจากเหตุสุดวิสัย

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-จเร อำนวยวัฒนา-อำนวย สุขพรหม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>